

Nr. 97 Reichsminister Lammers an Reichsjustizminister Gürtner. 27. April 1938

R 43 II/1507, Bl. 83 Reinkonzept

Beginn:

Beginn:

[Wunsch Hitlers nach Einschränkung der richterlichen Unabhängigkeit und der ordentlichen Gerichtsbarkeit]

Sehr verehrter Herr Gürtner!

Wie ich Ihnen schon kürzlich durch Fernsprecher mitteilte, habe ich die Frage der Stellung der Richter erneut bei dem Führer und Reichskanzler zum Vortrag gebracht¹.

Der Führer ist der Auffassung, daß § 71 des Deutschen Beamtengesetzes² für die Praxis nicht ausreicht. Die Bestimmung ermöglicht es nur, einen Richter in den Ruhestand zu versetzen, wenn er nicht mehr die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für den nationalsozialistischen Staat eintreten wird. Ein Richter oder anderer Beamter, bei dem diese Feststellung nicht getroffen werden kann, muß jedoch in seinem Amte belassen werden, auch wenn er seiner geistigen und politischen Einstellung nach der nationalsozialistischen Weltanschauung derartig fern steht, daß er nicht in der Lage ist, das Amt eines Richters oder ein anderes hohes Amt im nationalsozialistischen Staat so zu versehen, wie die nationalsozialistische Volksgemeinschaft es erwarten kann.

Der Führer läßt Sie bitten, im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Innern umgehend zu prüfen, welche Änderung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen Sie vorschlagen können, um auch in solchen Fällen ein Eingreifen zu ermöglichen.

Der Führer und Reichskanzler ist ferner der Ansicht, daß es notwendig sein wird, Richter ebenso wie andere Beamte versetzen zu können, wenn das Interesse der Rechtspflege es erfordert, und zwar nicht nur auf Grund der Entscheidung eines Gerichts³. Er bittet auch um Vorschläge für eine Regelung dieser Frage.

¹ S. Anhang, FV 201* und 224* . Zu einem vorgängigen symptomat. Einzelfall vgl. ARH IV, Nr. 188. Den aktuellen Anlaß zum Eingreifen bot Hitler der für das Regime unbefriedigende Ausgang des Strafverfahrens gegen Martin Niemöller (Anhang, FV 204*). Auch Goebbels bestärkte der Prozeßverlauf in der Überzeugung, solche Fälle gehörten künftig nicht mehr vor die reguläre Justiz, und als er am 2. 3. 1938 meldete, das RJuM ziere sich, Niemöller nach verbüßter Strafe an die Gestapo auszuliefern, hatte Hitler im Affekt entschieden: „die Unabsetzbarkeit der Richter wird für ein Jahr aufgehoben. Und dann die Justiz rigoros gesäubert.“ GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 166, 185, 187; zu seiner Sicht des Prozesses und den vergeblichen Versuchen der Einflußnahme ebd. S. 108 f., 121, 136 f., 142 f., 146, 176. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 195–197; HARTMANN SGRUBER, Zwangspensionierung, S. 405 f.

² DBG vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 39). § 71 betraf die Zurruesetzung aus polit. Gründen:
„(1) Der Führer und Reichskanzler kann einen Beamten auf Lebenszeit oder auf Zeit auf einen von der obersten Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern gestellten Antrag in den Ruhestand versetzen, wenn der Beamte nicht mehr die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit für den nationalsozialistischen Staat eintreten wird. – (2) Die diesen Antrag rechtfertigenden Tatsachen sind in einem Untersuchungsverfahren festzustellen, in dem die eidliche Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen zulässig und der Beamte zu hören ist.“ – Vgl. HARTMANN SGRUBER, Zwangspensionierung, S. 398 f.; MÜHL-BENNINGHAUS, Beamtentum, S. 178 f.

³ Die Möglichkeit der gerichtsinternen Umsetzung von Richtern war der Justizverwaltung durch das Gesetz über die Geschäftsverteilung bei den Gerichten vom 24. 11. 1937 (RGBl. I S. 1286) bereits eingeräumt, wurde jedoch ganz zurückhaltend angewandt; s. ARH IV, Anhang FV 472*; GRUCHMANN, Justiz, S. 973 f. Am 2. 3. 1938 hatte der RJuM dem StfD den Entw. einer „VO zur Änderung gerichtsverfassungsrechtl. Vorschriften“ übermittelt, wonach „die Versetzung der Richter in ein anderes Richteramt zulässig ist, wenn sie im Interesse der Rechtspflege dringend geboten ist“ (Begründung). Die Vorlage wurde indes nach dem „Anschluß“ Österreichs wieder zurückgezogen; s. R 3001/20209, Bl. 119 ff.

Schließlich stellt der Führer Ihnen anheim, zu prüfen, ob Sie es für zweckmäßig halten, die Verfolgung bestimmter Straftaten, insbesondere solcher politischen Charakters, den ordentlichen Gerichten zu nehmen und anderen Stellen zu übertragen.

Ihre Vorschläge bitte ich ergebenst mir möglichst umgehend zugehen zu lassen, damit ich sie bei dem Führer und Reichskanzler zum Vortrag bringen kann⁴. Ich werde dabei bemüht sein, für Sie persönlich einen baldigen Vortrag beim Führer zu erwirken.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener
L[ammers]

⁴ Antwort Gürtners s. Dok. Nr. 130.

Zitierhinweis

Nr. 97 Reichsminister Lammers an Reichsjustizminister Gürtner. 27. April 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d097>